



PUTUSAN

Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELIN Binti MUSTAHIL (alm);**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kepuh, Rt/Rw. 007/003 KeL. Saga, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Elin Binti Mustahil (alm) ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 16 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 16 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELIN Binti MUSTAHIL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA
 - 1 (satu) buah Kandang Burung Warna Hitam
 - 1 (satu) flashdisk berisi rekaman cctv

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KHOLIS RUDYANTO

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kaos panjang warna abu-abu
- 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ELIN BINTI MUSTAHIL (ALM) bersama saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), dan saksi SOFYAN bin WAHYUDIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 April 2025, sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Toko Burung Graha MBRK yang beralamat di Kp. Curug Kulon RT/RW 005/002, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di waktu malam dalam sebuah rumah atau / pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025, sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa, saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), saksi SOFYAN bin WAHYUDIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berangkat wilayah dengan tujuan untuk mengambil burung di toko-toko burung yang berada di Tangerang tanpa izin pemiliknya menggunakan sepeda motor, dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) dan saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm) berboncengan dengan saksi SOFYAN bin WAHYUDIN, kemudian Terdakwa, saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), saksi SOFYAN bin WAHYUDIN berkeliling untuk mencari toko burung yang terlihat sepi dan memungkinkan untuk dibobol. Lalu Sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa, saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), saksi SOFYAN bin WAHYUDIN tiba di depan Toko Burung Graha MBRK milik Saksi KHOLIS RUDYANTO yang beralamat di Kp. Curug Kulon RT/RW 005/002, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, kemudian Terdakwa, saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), saksi SOFYAN bin WAHYUDIN memutar toko tersebut sebanyak dua kali guna memastikan situasi benar-benar aman, Setelah merasa yakin bahwa situasi di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



sekitar toko aman, Terdakwa, saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), saksi SOFYAN bin WAHYUDIN kemudian membagi peran dan saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm) bersama saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) bertugas sebagai pelaku utama yang akan masuk ke dalam toko dan mengambil burung, lalu Terdakwa bertugas untuk menjaga sepeda motor sekaligus memantau dari jarak dekat, dan saksi SOFYAN bin WAHYUDIN bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari kejauhan, guna mengantisipasi bila ada warga yang curiga atau melintas. Selanjutnya saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm) bersama saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) mendekati toko tersebut dan membuka pintu besi (rolling door) yang ternyata tidak dalam kondisi terkunci. Pintu tersebut berhasil dibuka dengan mudah oleh saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm) dan saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), lalu saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm) dan saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) masuk ke dalam toko dan mulai menurunkan burung-burung dari kandang, Jenis burung yang diambil adalah cucak rowo, dengan jumlah sebanyak 15 (lima belas) ekor. Burung-burung tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kardus, kantong kertas, dan beberapa ekor burung langsung dimasukkan ke dalam jok sepeda motor oleh saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm) dan saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm). Setelah saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm) dan saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) berhasil mengambil burung-burung tersebut, Terdakwa, saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), saksi SOFYAN bin WAHYUDIN segera pergi ke daerah Kp. Sepuh Saga Balaraja, Kabupaten Tangerang. Sesampainya di rumah, Terdakwa, saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), saksi SOFYAN bin WAHYUDIN mendapati bahwa 4 (empat) ekor burung cucak rowo dalam kondisi mati, 1 (satu) ekor burung cucak rowo lepas saat diperjalanan sehingga hanya 10 (sepuluh) ekor yang tersisa. Lalu 10 (sepuluh) ekor burung cucak rowo tersebut dijual oleh saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) kepada seseorang bernama MUHAMAD KALIM alias LEMEX (dpo) yang datang kerumah saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus) per ekor, dengan total keseluruhan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Namun dari hasil penjualan itu saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) baru menerima Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, dan sisanya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dijanjikan akan dibayar, kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan tersebut saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) bagi yang mana Terdakwa menerima Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm) dan saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm) menerima Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi SOFYAN bin WAHYUDIN menerima Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa, saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), dan saksi SOFYAN bin WAHYUDIN mengambil 15 (lima belas) ekor burung jenis cucok ruwo tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi KHOLIS RUDYANTO.

- Atas perbuatan Terdakwa, saksi AMIN bin MUSTAHIL (alm), saksi SUKARMAN alias ELUNG bin MUSTAHIL (alm), dan saksi SOFYAN bin WAHYUDIN, bahwa Saksi KHOLIS RUDYANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOLIS RUDYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 05.30 WIB di Toko Burung Graha MBRK Kp. Curug Kulon Rt/Rw. 005/002 Kel/Ds. Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 20 (dua puluh) ekor burung jenis cucak rowo dan pemiliknya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut berdasarkan rekaman CCTV, terlihat 2 (dua) pelaku laki-laki dan perempuan yaitu sdr SOPIAN Bin WAHYUDIN dan sdr ELIN Binti MUSTAHIL (Alm) berada didepan toko dekat motor mengawasi situasi dan 2 (dua) pelaku laki-laki yaitu sdr. SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm), sdr AMIN Bin MUSTAHIL masuk dengan cara membuka paksa pintu besi rolling lalu masuk ke dalam area toko burung bagian depan dan menurunkan kandang yang tergantung diatas lalu mengeluarkan burung cucak rowo dari dalam kandang, sebagian dimasukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



ke dalam kardus, kertas/ bungkus burung dan terlihat ada yang langsung dimasukkan ke jok sepeda motor;

- Bahwa Saksi baru mengetahui identitas pelaku, setelah salah satu pelaku yakni Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian dan memberitahukan identitas pelaku lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun juga mengambil 20 (dua puluh) ekor burung jenis cucak rowo dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. CANDRA WAHYU UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri bertugas di Unit Reskrim Polsek Curug Res Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi bersama sdr. MOH SULTONI pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 menangkap Terdakwa sdr. ELIN Binti MUSTAHIL (Alm) di rumahnya yang beralamat di Kp. Kepuh Rt/Rw. 007/003 Kel/Ds. Saga Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 04.30 wib Saksi bersama sdr. MOH SULTONI menangkap sdr AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr SOPIAN Bin WAHYUDIN di Kp Baros Serang Banten, penangkapan tersebut sehubungan adanya laporan peristiwa pencurian;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 20 (dua puluh) ekor burung jenis cucak rowo dan pemiliknya adalah sdr. KHOLIS RUDYANTO;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terlihat 2 (dua) pelaku laki-laki dan perempuan yaitu sdr SOPIAN Bin WAHYUDIN dan sdr ELIN Binti MUSTAHIL (Alm) berada didepan toko dekat motor mengawasi situasi dan 2 (dua) pelaku laki-laki yaitu sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm), sdr AMIN Bin MUSTAHIL masuk dengan cara membuka paksa pintu besi roling lalu masuk ke dalam area toko burung bagian depan dan menurunkan kandang yang tergantung diatas lalu mengeluarkan burung cucak rowo dari dalam kandang, sebagian dimasukkan ke dalam kardus, kertas/ bungkus burung dan terlihat ada yang langsung dimasukkan ke jok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan para pelaku mengambil barang berupa 20 (dua puluh) ekor burung jenis cucak rowo di Toko burung Graha MBRK Curug Tangerang dengan maksud untuk dimiliki atau dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

3. MOH. SULTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri bertugas di Unit Reskrim Polsek Curug Res Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi bersama sdr. CANDRA WAHYU UTOMO pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 menangkap Terdakwa sdr. ELIN Binti MUSTAHIL (Alm) di rumahnya yang beralamat di Kp. Kepuh Rt/Rw. 007/003 Kel/Ds. Saga Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 04.30 wib Saksi bersama sdr. CANDRA WAHYU UTOMO menangkap sdr AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr SOPIAN Bin WAHYUDIN di Kp Baros Serang Banten, penangkapan tersebut sehubungan adanya laporan peristiwa pencurian;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 20 (dua puluh) ekor burung jenis cucak rowo dan pemiliknya adalah sdr. KHOLIS RUDYANTO;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terlihat 2 (dua) pelaku laki-laki dan perempuan yaitu sdr SOPIAN Bin WAHYUDIN dan sdr ELIN Binti MUSTAHIL (Alm) berada didepan toko dekat motor mengawasi situasi dan 2 (dua) pelaku laki-laki yaitu sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm), sdr AMIN Bin MUSTAHIL masuk dengan cara membuka paksa pintu besi roling lalu masuk ke dalam area toko burung bagian depan dan menurunkan kandang yang tergantung diatas lalu mengeluarkan burung cucak rowo dari dalam kandang, sebagian dimasukan ke dalam kardus, kertas/ bungkus burung dan terlihat ada yang langsung dimasukan ke jok sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan para pelaku mengambil barang berupa 20 (dua puluh) ekor burung jenis cucak rowo di Toko burung Graha MBRK Curug Tangerang dengan maksud untuk dimiliki atau dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **AMIN Bin MUSTAHIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat itu karena telah melakukan pencurian bersama Terdakwa Sdri. ELIN Binti MUSTAHIL, sdr. SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr. SOPIAN Bin WAHYUDIN pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 05.30 WIB di Toko Burung Graha MBRK Kp. Curug Kulon Rt/Rw. 005/002 Kel/Ds. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang;
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa, sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr. SOPIAN Bin WAHYUDIN, awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 02.30 wib saksi diajak adik saksi sdr SUKARMAN Alias ELUNG, Terdakwa, dan sdr SOPIAN (masih saudara), dan bilanganya keliling untuk mencari sasaran atau toko burung yang bisa di bobol. Dimana Sdr SUKARMAN Alias ELUNG naik motor bonceng Terdakwa dan saksi dengan sdr SOFYAN lalu kami keliling ke daerahCitra dan daerah Cimone Tangerang, lalu menuju ke daerah alun-alun pasar Curug Tangerang. Kami tiba sekitar jam 03.30 wib dan sempat memutar 2 (dua) kali di depan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang, setelah dirasa situasi aman kami ber empat berhenti didepan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tersebut. Terdakwa dengan sdr SOPIAN menunggu dekat motor yang diparkir di depan toko, lalu saksi dan sdr SUKARMAN Alias ELUNG menuju ke pintu besi (roling door) dan dibuka oleh sdr SUKARMAN Alias ELUNG dengan mudah/ tidak dikunci. Setelah terbuka saksi dan sdr SUKARMAN Alias ELUNG masuk ke dalam dan menurunkan kendang yang berisi burung di bagian depan lalu mengeluarkan burung dari dalam kandang, sebagian dimasukan ke dalam kardus, kertas/ bungkus burung dan ada yang langsung dimasukan ke jok sepeda motor. Sepengetahuan saksi burung yang telah kami ambil berjumlah 15 (lima belas) ekor burung cucak rowo. Setelah kami mendapatkan burung-burung tersebut lalu kami pulang kerumah, dan diperjalanan 1 (satu) ekor burung cucak rowo lepas di lampu merah tiga raksa Tangerang. Saat tiba di rumah 4 (empat) ekor burung cucak rowo yang berada didalam jok sepeda motor mati, dan untuk 10 (sepuluh) ekor burung cucak rowo sdr SUKARMAN Alias ELUNG jual kepada sdr MUHAMAD KALIM Alias LEMEX (Dpo) sekitar jam 13.00 wib di rumah saksi di Kp Sepuh Saga Balaraja Kab. Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 04.30 wib saksi diamankan oleh petugas kepolisian saat berada di Kp Baros Serang Banten bersama dengan sdr SUKARMAN Alias ELUNG dan sdr SOPIAN. Atas kejadian tersebut kami dibawa ke kantor kepolisian Polsek Curug untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Sdr SUKARMAN Alias ELUNG menjual 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo kepada sdr MUHAMAD KALIM Alias LEMEX (Dpo) yang datang kerumah saksi bersama temannya yang tidak diketahui namanya dengan harga per ekor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru diberikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai yang diterima oleh saksi, malamnya di transfer ke sdr SUKARMAN Alias ELUNG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan minggu depan setelah transaksi tersebut;
 - Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo, baru diterima sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah, saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sdr SUKARMAN Alias ELUNG Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sdr SOPIAN Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama sdr SUKARMAN Alias ELUNG, Terdakwa, dan sdr SOPIAN mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang untuk dimiliki lalu dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Saksi mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tanpa seijin pemiliknya;
- 5. SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat itu karena telah melakukan pencurian bersama Terdakwa Sdri. ELIN Binti MUSTAHIL, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr. SOPIAN Bin WAHYUDIN pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 05.30 WIB di Toko Burung Graha MBRK Kp. Curug Kulon Rt/Rw. 005/002 Kel/Ds. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr. SOPIAN Bin WAHYUDIN, awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 02.30 wib, saksi mengajak kakak saksi sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Terdakwa, dan sdr SOPIAN (masih saudara), dan bilanganya keliling untuk mencari sasaran atau toko burung yang bisa di bobol. Dimana Saksi naik motor bonceng Terdakwa dan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dengan sdr SOFYAN lalu kami keliling ke daerah Citra dan daerah Cimone Tangerang, lalu menuju ke daerah alun-alun pasar Curug Tangerang. Kami tiba sekitar jam 03.30 wib dan sempat memutar 2 (dua) kali di depan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang, setelah dirasa situasi aman kami ber empat berhenti didepan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tersebut. Terdakwa dengan sdr SOPIAN menunggu dekat motor yang diparkir di depan toko, lalu sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Saksi menuju ke pintu besi (roling door) dan membukanya dengan mudah/tidak dikunci. Setelah terbuka saksi dan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) masuk ke dalam dan menurunkan kandang yang berisi burung di bagian depan lalu mengeluarkan burung dari dalam kandang, sebagian dimasukan ke dalam kardus, kertas/bungkus burung dan ada yang langsung dimasukan ke jok sepeda motor. Sepengetahuan saksi burung yang telah kami ambil berjumlah 15 (lima belas) ekor burung cucak rowo. Setelah kami mendapatkan burung-burung tersebut lalu kami pulang kerumah, dan diperjalanan 1 (satu) ekor burung cucak rowo lepas di lampu merah tiga raksa Tangerang. Saat tiba di rumah 4 (empat) ekor burung cucak rowo yang berada didalam jok sepeda motor mati, dan untuk 10 (sepuluh) ekor burung cucak rowo Saksi jual kepada sdr MUHAMAD KALIM Alias LEMEX (Dpo) sekitar jam 13.00 wib di rumah sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) di Kp Sepuh Saga Balaraja Kab. Tangerang. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2025 sekira jam 04.30 wib saksi diamankan oleh petugas kepolisian saat berada di Kp Baros Serang Banten bersama dengan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm). Atas kejadian tersebut kami dibawa ke kantor kepolisian Polsek Curug untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjual 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo kepada sdr MUHAMAD KALIM Alias LEMEX (Dpo) yang datang kerumah sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) bersama temannya yang tidak diketahui namanya dengan harga per ekor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



namun baru diberikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai yang diterima oleh sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), malamnya di transfer ke Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan minggu depan setelah transaksi tersebut;

- Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo, baru diterima sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) mendapatkan bagian sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sdr SOPIAN Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Terdakwa, dan sdr SOPIAN mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang untuk dimiliki lalu dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tanpa seijin pemiliknya;

6. SOPIAN Bin WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat itu karena telah melakukan pencurian bersama Terdakwa Sdri. ELIN Binti MUSTAHIL, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 05.30 WIB di Toko Burung Graha MBRK Kp. Curug Kulon Rt/Rw. 005/002 Kel/Ds. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang;

- Bahwa kronologis peristiwa pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG, awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 02.30 wib, Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mengajak kakaknya yakni sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Terdakwa, dan Saksi, dan bilanganya keliling untuk mencari sasaran atau toko burung yang bisa di bobol. Dimana Sdr SUKARMAN Alias ELUNG naik motor bonceng Terdakwa dan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dengan Saksi lalu kami keliling ke daerah Citra dan daerah Cimone Tangerang, lalu menuju ke daerah alun-alun pasar Curug Tangerang. Kami tiba sekitar jam 03.30 wib dan sempat memutar 2 (dua) kali di depan Toko



Burung Graha MBRK Curug Tangerang, setelah dirasa situasi aman kami ber empat berhenti didepan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tersebut. Terdakwa dengan sdr SOPIAN menunggu dekat motor yang diparkir di depan toko, lalu sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG menuju ke pintu besi (roling door) dan membukanya dengan mudah/tidak dikunci. Setelah terbuka Sdr SUKARMAN Alias ELUNG dan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) masuk ke dalam dan menurunkan kandang yang berisi burung di bagian depan lalu mengeluarkan burung dari dalam kandang, sebagian dimasukan ke dalam kardus, kertas/bungkus burung dan ada yang langsung dimasukan ke jok sepeda motor;

- Bahwa Sdr SUKARMAN Alias ELUNG menjual 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo kepada sdr MUHAMAD KALIM Alias LEMEX (Dpo) yang datang kerumah sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) bersama temannya yang tidak diketahui namanya dengan harga per ekor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru diberikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai yang diterima oleh sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), malamnya di transfer ke Sdr SUKARMAN Alias ELUNG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan minggu depan setelah transaksi tersebut;
- Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo, baru diterima sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) mendapatkan bagian sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Terdakwa, dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang untuk dimiliki lalu dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tanpa seijin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat itu karena telah melakukan pencurian bersama sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG dan SOPIAN Bin WAHYUDIN pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 05.30 WIB di Toko Burung Graha MBRK Kp. Curug Kulon Rt/Rw. 005/002 Kel/Ds. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang;
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Sdr SUKARMAN Alias ELUNG dan SOPIAN Bin WAHYUDIN, awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 02.30 wib, Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mengajak kakaknya yakni sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Terdakwa, dan SOPIAN Bin WAHYUDIN, dan bilanganya keliling untuk mencari sasaran atau toko burung yang bisa di bobol. Dimana Sdr SUKARMAN Alias ELUNG naik motor bonceng Terdakwa dan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dengan SOPIAN Bin WAHYUDIN lalu kami keliling ke daerah Citra dan daerah Cimone Tangerang, lalu menuju ke daerah alun-alun pasar Curug Tangerang. Kami tiba sekitar jam 03.30 wib dan sempat memutar 2 (dua) kali di depan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang, setelah dirasa situasi aman kami ber empat berhenti didepan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tersebut. Terdakwa dengan sdr SOPIAN menunggu dekat motor yang diparkir di depan toko, lalu sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG menuju ke pintu besi (roling door) dan membukanya dengan mudah/tidak dikunci. Setelah terbuka Sdr SUKARMAN Alias ELUNG dan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) masuk ke dalam dan menurunkan kandang yang berisi burung di bagian depan lalu mengeluarkan burung dari dalam kandang, sebagian dimasukan ke dalam kardus, kertas/bungkus burung dan ada yang langsung dimasukan ke jok sepeda motor;
- Bahwa Sdr SUKARMAN Alias ELUNG menjual 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo kepada sdr MUHAMAD KALIM Alias LEMEX (Dpo) yang datang kerumah sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) bersama temannya yang tidak diketahui namanya dengan harga per ekor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru diberikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai yang diterima oleh sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), malamnya di transfer ke Sdr SUKARMAN Alias ELUNG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan minggu depan setelah transaksi tersebut;

- Bahwa dari penjualan 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo, baru diterima sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) mendapatkan bagian sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SOPIAN Bin WAHYUDIN mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Sdr SUKARMAN Alias ELUNG dan SOPIAN Bin WAHYUDIN mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang untuk dimiliki lalu dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA;
2. 1 (satu) buah Kandang Burung Warna Hitam;
3. 1 (satu) flashdisk berisi rekaman cctv;
4. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;
5. 1 (satu) buah kaos panjang warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah kerudung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan SOPIAN Bin WAHYUDIN (saudara sepupu) pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 05.30 WIB di Toko Burung Graha MBRK Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curug Kulon Rt/Rw. 005/002 Kel/Ds. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang;

- Bahwa benar kronologis peristiwa pencurian tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 02.30 WIB, Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mengajak kakaknya yakni sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Terdakwa, dan SOPIAN Bin WAHYUDIN, dan bilanganya keliling untuk mencari sasaran atau toko burung yang bisa di bobol. Dimana Sdr SUKARMAN Alias ELUNG naik motor bonceng Terdakwa dan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dengan SOPIAN Bin WAHYUDIN lalu berkeliling ke daerah Citra dan daerah Cimone Tangerang, kemudian menuju ke daerah alun-alun pasar Curug Tangerang. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB dan sempat memutar 2 (dua) kali di depan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang, setelah dirasa situasi aman Terdakwa, Sdr SUKARMAN Alias ELUNG, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan SOPIAN Bin WAHYUDIN berhenti didepan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tersebut. Kemudian Terdakwa dengan sdr SOPIAN menunggu dekat motor yang diparkir di depan toko, sedangkan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) menuju ke pintu besi (roling door) dan membukanya dengan mudah karena tidak dikunci. Setelah terbuka Sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) masuk ke dalam dan menurunkan kendang yang berisi burung di bagian depan lalu mengeluarkan burung dari dalam kandang, sebagian dimasukan ke dalam kardus, kertas/bungkus burung dan ada yang langsung dimasukan ke jok sepeda motor;
- Bahwa benar Sdr SUKARMAN Alias ELUNG menjual 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo kepada sdr MUHAMAD KALIM Alias LEMEX (Dpo) yang datang kerumah sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) bersama temannya yang tidak diketahui namanya dengan harga per ekor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru diberikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai yang diterima oleh sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), malamnya di transfer ke Sdr SUKARMAN Alias ELUNG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan minggu depan setelah transaksi tersebut;
- Bahwa benar dari penjualan 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo, baru diterima sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) mendapatkan bagian sejumlah Rp

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SOPIAN Bin WAHYUDIN mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Sdr SUKARMAN Alias ELUNG dan SOPIAN Bin WAHYUDIN mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang untuk dimiliki lalu dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 15 (lima belas) ekor burung jenis cucak rowo di Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar atas pencurian tersebut saksi korban KHOLIS RUDYANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- e. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIN Binti MUSTAHIL (alm) berikut identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri ELIN Binti MUSTAHIL (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan ELIN Binti MUSTAHIL (alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian bersama sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan SOPIAN Bin WAHYUDIN (saudara sepupu) pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 05.30 WIB di Toko Burung Graha MBRK Kp. Curug Kulon Rt/Rw. 005/002 Kel/Ds. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang;

Menimbang, bahwa adapun kronologis peristiwa pencurian tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 02.30 WIB, Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mengajak kakaknya yakni sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Terdakwa, dan SOPIAN Bin WAHYUDIN, dan bilanginya keliling untuk mencari sasaran atau toko burung yang bisa di bobol. Dimana Sdr SUKARMAN Alias ELUNG naik motor bonceng Terdakwa dan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dengan SOPIAN Bin WAHYUDIN lalu berkeliling ke daerah Citra dan daerah Cimone Tangerang, kemudian menuju ke daerah alun-alun pasar Curug Tangerang. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB dan sempat memutar 2 (dua) kali di depan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang, setelah dirasa situasi aman Terdakwa, Sdr SUKARMAN Alias ELUNG, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan SOPIAN Bin WAHYUDIN berhenti didepan Toko Burung Graha MBRK Curug Tangerang tersebut. Kemudian Terdakwa dengan sdr SOPIAN menunggu dekat motor yang diparkir di depan toko, sedangkan sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) menuju ke pintu besi (roling door) dan membukanya dengan mudah karena tidak dikunci. Setelah terbuka Sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) masuk ke dalam dan menurunkan kandang yang berisi burung di bagian depan lalu mengeluarkan burung dari dalam kandang, sebagian dimasukkan ke dalam kardus, kertas/bungkus burung dan ada yang langsung dimasukkan ke jok sepeda motor;

Selanjutnya Sdr SUKARMAN Alias ELUNG menjual 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo kepada sdr MUHAMAD KALIM Alias LEMEX (Dpo) yang datang kerumah sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) bersama temannya yang tidak diketahui namanya dengan harga per ekor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru diberikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai yang diterima oleh sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), malamnya di transfer ke Sdr SUKARMAN Alias ELUNG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan minggu depan setelah transaksi tersebut. Dari penjualan 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo, baru diterima sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) mendapatkan bagian sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SOPIAN Bin WAHYUDIN mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian saksi CANDRA WAHYU UTOMO dan saksi MOH SULTONI keduanya anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 menangkap Terdakwa sdri. ELIN Binti MUSTAHIL (Alm) di rumahnya yang beralamat di Kp. Kepuh Rt/Rw. 007/003 Kel/Ds. Saga Kec. Balaraja Kab. Tangerang Prov. Banten. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 04.30 wib Saksi bersama sdr. MOH SULTONI menangkap sdr AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr SOPIAN Bin WAHYUDIN di Kp Baros Serang Banten;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa dengan keterangan pelaku lainnya yakni AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan sdr SOPIAN Bin WAHYUDIN yang menerangkan hanya mengambil burung sebanyak 15 (lima belas) ekor, sedangkan keterangan saksi korban KHOLIS RUDYANTO telah kehilangan 20 (dua puluh) ekor burung jenis Cucak Rowo, maka Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan daripada korban KHOLIS RUDYANTO, sehingga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan jumlah burung yang hilang dicuri adalah sebanyak kehilangan 20 (dua puluh) ekor burung jenis Cucak Rowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya yakni sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), Sdr SUKARMAN Alias ELUNG dan SOPIAN Bin WAHYUDIN telah mengambil 20 (dua puluh) ekor burung jenis Cucak Rowo, maka berdasarkan hal tersebut unsur “mengambil suatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bahwa 20 (dua puluh) ekor burung jenis Cucak Rowo tersebut adalah miliknya saksi korban KHOLIS RUDYANTO sehingga jelaslah bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban saksi korban KHOLIS RUDYANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan atas hilangnya 20 (dua puluh) miliknya saksi korban KHOLIS RUDYANTO, oleh Sdr SUKARMAN Alias ELUNG telah menjual 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo kepada sdr MUHAMAD KALIM Alias LEMEX (Dpo) yang datang kerumah sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) bersama temannya yang tidak diketahui namanya dengan harga per ekor Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru diberikan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tunai yang diterima oleh sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm), malamnya di transfer ke Sdr SUKARMAN Alias ELUNG sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan minggu depan setelah transaksi tersebut dan dari penjualan 10 (sepuluh) ekor burung jenis cucak rowo, baru diterima sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah, sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) mendapatkan bagian sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sdr SUKARMAN Alias ELUNG mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), SOPIAN Bin WAHYUDIN mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka oleh karena Terdakwa telah mendapatkan bagian dari hasil penjualan burung tersebut sejumlah Rp. Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan ‘malam’ adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua diatas, yang telah terbukti pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. AMIN Bin MUSTAHIL (Alm) dan Sdr SUKARMAN Alias ELUNG Bin MUSTAHIL (Alm) dan SOPIAN Bin WAHYUDIN (saudara sepupu) pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 05.30 WIB di Toko Burung Graha MBRK Kp. Curug Kulon Rt/Rw. 005/002 Kel/Ds. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang. Dengan demikian maka sub unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah” dan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi, maka seluruh unsur kelima ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para Terdakwa karena pada pokoknya hanya berisi tentang permohonan keringanan hukuman bukan tentang analisis yuridis atas pembuktian unsur dari pasal yang didakwakan, maka menurut hemat Majelis Hakim atas permohonan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringakan atas diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA;
- 1 (satu) buah Kandang Burung Warna Hitam;
- 1 (satu) flashdisk berisi rekaman cctv;

Oleh karena sudah tidak digunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara lain, dimana barang bukti tersebut disita dari saksi KHOLIS RUDYANTO, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KHOLIS RUDYANTO;

1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;

Oleh karena digunakan untuk sarana transportasi melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka dilelang dan hasil penjualan disetorkan kepada Kas Negara, sehingga sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara



1 (satu) buah kaos panjang warna abu-abu;

1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu;

1 (satu) buah kerudung warna hitam;

Oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban KHOLIS RUDYANTO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIN BINTI MUSTAHIL (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA;
 - 1 (satu) buah Kandang Burung Warna Hitam;
 - 1 (satu) flashdisk berisi rekaman cctv;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KHOLIS RUDYANTO;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kaos panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H., M.H., dan Franklin B. Tamara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candra Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yoga Mualim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Franklin B. Tamara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2025/PN Tng